

1500143-52.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... de usuário não é incompatível com o tráfico de drogas, aliás não raramente a prática do tráfico ocorre para garantir o custeio do uso de drogas.

Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir que o réu DAVI praticou o crime de tráfico de drogas, eis que o entorpecente se destinava a terceiros, razão pela qual o acolhimento da pretensão é medida de rigor.

Dessa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500143-52.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500143-52.2022.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076654/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 23724008 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2076654 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

VICTOR HUGO BERGAMIN ALVARENGA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

DAVI FELIPE BARBOZA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 19 de março de 2022, por volta das 23h20min, na Rua Anhumas, próximo à linha férrea, Vila Prudenciana, nesta cidade e Comarca de Assis/SP, trazia consigo e vendia, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 15 (quinze) porções de cocaína, com peso aproximado de total de 7,720g (sete gramas e setecentos e vinte miligramas) e 39 (trinta e nove) pedras de crack, com peso aproximado de 11,43g (onze gramas e quatrocentos e trinta miligramas), substâncias de uso proscrito no País.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, o denunciado trazia consigo as drogas acima mencionadas com a finalidade de vendê-las no local supra.

Na ocasião dos fatos, policiais militares em patrulhamento pela Rua Anhumas quando adentraram na linha férrea e se depararam com dois indivíduos, que estavam nitidamente realizando transação comercial, sendo identificados como o denunciado DAVI e a testemunha VITOR.

Na ocasião, DAVI pegou um objeto do chão e entregou a VITOR, o que fez com que os policiais resolvessem abordá-los.

Assim que notou a presença policial, DAVI jogou um pacote para cima, que caiu num beiral de uma casa, que foi devidamente apreendido e constatado tratar-se de 13 porções de cocaína.

Na sequência, ao realizarem a abordagem, VÍTOR confessou que foi até o local para comprar drogas e, em busca pessoal, encontraram com VITOR duas porções de cocaína e com DAVI a quantia de R\$40,00.

Em revista pelo local onde eles transacionavam, ainda foram encontradas no chão outras três trouxas de crack, que totalizaram 39 Porções.

O réu apresentou defesa prévia (fls. 110/113). Rejeitada esta, a denúncia foi recebida (fl. 117/118).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls. 186). As partes se manifestaram em alegações finais (fls. 201/204 e 208/210).

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação (fls. 22/24), fotografias (fls. 35/38), laudo toxicológico (fls. 91/93) e pela prova oral colhida em juízo. Nesse sentido, o policial militar Everson Claro da Costa narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pela rua Anhumas quando adentraram na estrada de terra da linha férrea, ao lado do Club São Paulo. Observaram dois indivíduos em contexto de atitudes típicas de comércio de drogas: um deles se abaixou, pegou algo no chão e entregou para o outro. Quando o suposto vendedor notou a presença da polícia, arremessou um pacote que caiu no beiral de uma casa ao lado. Nesse beiral, havia 13 trouxas de cocaína; no chão, outro invólucro com três trouxas de crack, que totalizaram 39 pedras embaladas. Ao abordarem Vítor Hugo, ele confessou que havia ido até o local comprar drogas. Em revista pessoal, com Vítor Hugo foram encontradas duas porções de cocaína. Com DAVI foi apreendida a quantia de R\$ 40,00. Ainda, no local, havia muito invólucro aberto, o que demonstra que o lugar é utilizado para o comércio de tráfico de drogas. Vítor Hugo disse que comprou as drogas de DAVI, fato negado por este.

O policial militar Leonardo Moreno Marque, embora não ouvido em juízo, trouxe, na fase de inquérito, relato no mesmo sentido do policial Everton.

A testemunha Victor Hugo Bergamin Alvarenga afirmou que conhece o réu de vista e são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Na data dos fatos foi até o bar do Dito e uma moça lhe informou que era Davi quem vendia as drogas e tinha que ir até a linha férrea para adquiri-las. Deslocou-se para lá e encontrou Davi. Logo após, a viatura da polícia chegou, momento em que Davi jogou o maço de cigarro para cima e dentro dele havia as drogas, e outras porções no chão. Os policiais pularam dentro da casa e acharam. Narrou ainda que, tinha ido antes lá para comprar com uma moça, e na segunda vez a moça disse que era para ir na linha, perto do bar. Disse também que pagou para a mulher, e que somente iria buscar as drogas na linha, sendo que há comprou drogas de outras pessoas no bar.

Interrogado, o réu Davi Felipe Barboza dos Santos negou os fatos. Alegou que, no dia dos fatos, trabalhou e recebeu R\$ 100,00, dos quais deu \$ 50,00 para sua mãe. À noite, foi no bar do Dito, local em que gastou R\$ 5,00 em bebida e R\$ 5,00 em cigarro. Ficou com R\$ 40,00. Decidiu comprar droga e foi até a linha do trem, local

em que foi pego pela polícia.

Pois bem. A despeito da versão apresentada pelo réu, o conjunto de provas é seguro e hábil ao juízo condenatório.

Os depoimentos dos policiais militares foram seguros e coesos, os quais, vale destacar, gozam da credibilidade ordinária, à semelhança do que ocorre em relação a outras testemunhas. A propósito:

A circunstância de ser policial a testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados. (TJSP, Ap. n.º 0015805-56.2011.8.26.0309, 9ª Cam. Dir. Criminal, Des. Souza Nery, D.j. 17.05.12, D.r. 19.05.12).

Os militares foram firmes e coesos ao narrarem o contexto que visualizaram com atitudes típicas de comércio de drogas, o que foi confirmado quando da abordagem do réu DAVI e da testemunha Victor. Os policiais militares apresentaram relatos coesos no sentido de que visualizaram claramente Davi entregando algo para Vitor Hugo, e no momento em que Davi percebeu a chegada da viatura, tentou desfazer-se das drogas, jogando em direção de uma casa, outras no chão, as quais foram recuperadas pelos Policiais.

Anote-se, por oportuno, que a condição de usuário não é incompatível com o tráfico de drogas, aliás não raramente a prática do tráfico ocorre para garantir o custeio do uso de drogas.

Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir que o réu DAVI praticou o crime de tráfico de drogas, eis que o entorpecente se destinava a terceiros, razão pela qual o acolhimento da pretensão é medida de rigor.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não se revelam desfavoráveis ao réu, pelo que a pena-base permanece no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente específico (processo 0000742-93.2014.8.26.0047 - 1ª Vara Criminal de Assis, fls. 160), razão pela qual majoro a pena em 1/5. Ausentes atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária em 6 anos de reclusão, além de 600 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena. Incabível o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente por tráfico de drogas, inclusive. Diante disso, torno definitiva a pena de 6 anos de reclusão, além de 600 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DAVI FELIPE BARBOZA DOS SANTOS, ao cumprimento de 6 anos de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, c.c da Lei 11.343/2006.

Regime inicial de cumprimento de pena: Como cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena não mais será obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado tendo em consideração o parâmetro contido no art. 33, 2º, alíneas "a" a "c" c.c § 3º do mesmo artigo.

Diante disso, considerando-se que a pena fixada supera 4 (quatro) anos de reclusão e o réu é reincidente específico em tráfico de drogas, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

Substituição por pena restritiva de direitos: Incabível. Não mais subsiste a vedação legal, uma vez que, após o Supremo Tribunal Federal, em controle concreto, declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, o Senado Federal editou a Resolução nº 5/2012, que suspendeu a execução de tal disposição legal. Logo, a verificação do cabimento ou não da substituição, deverá realizar-se segundo

as peculiaridades do caso concreto, seguindo-se as diretrizes contidas nos artigos art. 44 e seguintes do do Código Penal.

No caso em tela, considerando-se que a pena fixada é superior a 4 anos e o réu reincidente específico, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Suspensão condicional da pena: incabível, tendo em vista a quantidade da pena aplicada.

Prisão preventiva: de rigor sua manutenção, uma vez que, agora, pelo menos para o juízo de primeiro grau, não há apenas probabilidade do crime e da respectiva autoria, mas certeza. Ademais, subsistem os fundamentos que determinaram a sua decretação, persistindo a necessidade da prisão para fim de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Determino, por fim, o perdimento dos bens apreendidos relacionados ao sentenciado DAVI: quantia de R\$ 40,00 e celular Motorola, modelo Moto G (fls. 19/20). Após o trânsito em julgado, oficie-se ao FUNAD.

Proceda a z. Serventia à retificação junto ao sistema a fim de que conste como réu apenas DAVI FELIPE BARBOZA DOS SANTOS.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se o sentenciado para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Por fim, dispense o réu do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. Arbitre os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio.

Expeça-se certidão.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA